RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU

Análise de dois formulários Microsoft Forms | Respostas consultadas em 21 de outubro de 2026

1. Apresentação e objetivo

Este relatório consolida as respostas de dois formulários sobre a estrutura, a governança e os instrumentos de gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH Rio Guandu), a fim de subsidiar análise técnica e eventuais encaminhamentos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O material não substitui a confirmação por atas, regimento interno, atos normativos e informações oficiais dos órgãos responsáveis.

2. Fontes e metodologia

Foram analisadas duas respostas individuais a questionário com 19 perguntas, apresentadas em PDFs extraídos do Microsoft Forms: “CBH Rio Guandu.pdf” (entrevistado nº 3) e “CBH Rio Guandu 2.pdf” (entrevistado nº 8). Ambos são identificados na plataforma como respostas anônimas. A segunda resposta informa um nome de pessoa no campo destinado ao nome do comitê; o registro foi mantido como preenchido, sem presumir identidade de autoria.

As respostas foram comparadas questão a questão e agrupadas por eixo temático. A classificação “convergência” indica concordância entre relatos, “complementaridade” indica detalhamento diferente sem oposição necessária, e “divergência” identifica posições conflitantes. As proposições são sugestões técnicas formuladas a partir dos relatos, não constatações oficiais de irregularidade.

3. Síntese executiva

- Os dois relatos convergem na inexistência de sede própria e de apoio administrativo exclusivo; um deles identifica a guarda de documentos e mobiliário na sede do Consórcio Guandu e apoio eventual da AGERH e do Consórcio.
- A composição do colegiado está incompleta, com maior fragilidade atribuída à participação da sociedade civil; um relato também menciona vacâncias e ausências no segmento de usuários.
- As reuniões são descritas como trimestrais, com previsão de quórum, e passaram ao formato virtual durante a pandemia. Há percepção diferente quanto à aplicação integral do Regimento Interno.
- A existência de Plano de Bacia aprovado em 2010 é relatada por ambos, assim como discussões sobre a revisão do PIRH Doce e o enquadramento. Ambos negam a existência de câmara técnica e o uso do MOP nas respectivas respostas.
- A cobrança pelo uso da água não estaria implantada na bacia, embora um dos participantes afirme que o CBH aprovou o instrumento, informação que demanda obtenção da deliberação respectiva.
- Ambos relatam experiência em acordos comunitários para conflitos de uso da água e solicitam maior proximidade do MPES com os comitês.

4. Matriz consolidada de achados

Tema	Síntese das respostas	Complementos / divergências	Ponto a verificar
Identificação e criação (Q1–2)	Decreto nº 1901-R, com data e publicação detalhadas pelo entrevistado 3.	Q1 do entrevistado 8 contém nome de pessoa, não do CBH.	Confirmar dados de identificação e ato constitutivo.
Sede e apoio administrativo (Q3–4)	Sem sede própria ou assistentes exclusivos; atividades prestadas por integrantes do CBH.	O entrevistado 8 detalha apoio eventual da AGERH/Consórcio e guarda de documentos.	Verificar meios materiais, secretaria, arquivo e rotina de apoio.
Composição e mandato (Q5–6)	Vacâncias e menor presença da sociedade civil.	“4 anos” versus “até abril de 2025”: duração e término, não necessariamente contraditórios.	Solicitar composição vigente e situação eleitoral em 2026.
Reuniões e regimento (Q7–9)	Periodicidade trimestral, quórum previsto, reuniões virtuais na pandemia.	Aplicação regimental: “sim” versus “em partes”; frequência geral avaliada diferentemente.	Conferir atas, calendário, quórum e dispositivos regimentais.
Capacitação e pautas (Q10–11)	Há formação durante reuniões/cursos e debates sobre PIRH Doce e enquadramento.	Entrevistado 3 cita vários projetos e cursos; entrevistado 8 é mais sintético.	Levantar capacitações realizadas e plano anual.
Conflitos de uso (Q12)	Ambos citam acordos comunitários e participação em negociações.	Entrevistado 3 descreve TAC e ACC, sobretudo no período seco.	Documentar acordos, resultados e localidades.
Plano de Bacia (Q13)	Ambos citam plano de 2010 e discussão de sua implementação, sem câmara técnica nem uso do MOP.	Diferentes descrições da elaboração e da fonte/planejamento financeiro.	Obter plano, revisão, PAP e atas sobre implementação.
Enquadramento (Q14)	Instrumento não é apresentado como definitivamente aprovado/homologado.	Um relata “não elaborado”; outro informa discussão na bacia do Doce.	Confirmar estágio técnico, deliberações e homologação.
Outros instrumentos (Q15–16)	Interesse em aperfeiçoamento da gestão.	Q15: aprovação da cobrança versus “não”; Q16: intenção geral de aprimorar versus “por enquanto não”.	Verificar ato de aprovação e distinguir aprovação de implantação.
Cobrança pelo uso da água (Q17)	Ambos afirmam que não estava implantada.	Entrevistado 3 afirma aprovação pelo CBH; entrevistado 8 cita trâmites estaduais.	Solicitar situação oficial, providências e cronograma.
Transparência (Q18)	Ambos citam sites e redes sociais.	Canais adicionais: rádio/WhatsApp versus e-mail.	Verificar atualização dos canais e publicidade dos atos.
Apoio do MPES (Q19)	Ambos defendem maior aproximação e apoio institucional.	Uma resposta enfatiza projetos de quantidade/qualidade da água e conservação de solos.	Propor reunião de escuta e agenda de acompanhamento.

5. Diagnóstico por eixo temático

5.1. Estrutura institucional e representatividade (questões 1–6)

O CBH é associado, nos dois relatos, ao Decreto nº 1901-R. Não dispõe de sede própria nem de assistente administrativo exclusivo. Os serviços administrativos são atribuídos à Secretaria Executiva ou à diretoria, com menção adicional a apoio da AGERH e do Consórcio Guandu quando solicitado. Há referência à guarda de documentos e mobiliário da ANA nas instalações do Consórcio. Os dois respondentes apontam dificuldade de preenchimento das vagas e menor participação da sociedade civil; um deles menciona também usuários de recursos hídricos. A resposta de "quatro anos" e a indicação de término "até abril de 2025" devem ser verificadas em relação ao mandato vigente em 2026.

5.2. Funcionamento, participação e governança (questões 7–9)

As reuniões são descritas como trimestrais e dependentes de quórum, tendo sido adotado formato virtual durante a pandemia. A avaliação da participação não é uniforme: um respondente considera a frequência boa, enquanto o outro destaca ausência de instituições de ensino, sociedade civil incompleta e usuários ausentes. Sobre o regimento, um indica aplicação integral e outro, parcial, embora ambos mencionem conhecimento do documento pelos membros. É necessária avaliação com base no calendário efetivo e nas atas.

5.3. Capacitação, agenda e gestão de conflitos (questões 10–12)

A capacitação é relatada por meio de cursos ofertados pelos órgãos gestores e pela ANA, bem como no curso das reuniões. A agenda inclui a revisão do PIRH Doce, propostas de enquadramento e, em relato mais detalhado, restauração florestal, PROCOMITÊS, escassez hídrica, gestão da água e conservação de água e solo. Ambos relatam atuação em acordos comunitários; um menciona TACs e Acordos de Cooperação Comunitária relacionados a conflitos em períodos de estiagem.

5.4. Instrumentos de gestão (questões 13–17)

Os respondentes informam a existência de Plano de Bacia de 2010, vinculado ao contexto do CBH Doce, com previsão de recursos da cobrança e referência ao PAP-Doce. Ambos relatam discussão sobre o Plano, mas negam câmara técnica específica e utilização do MOP. Quanto ao enquadramento, a situação relatada é de ausência de aprovação definitiva ou de discussão ainda em curso. A pergunta 15 contém divergência relevante: um respondente afirma que houve aprovação da cobrança pelo CBH e outro respondeu "não". A cobrança, em todo caso, é apontada como ainda não implantada; convém verificar o ato deliberativo e os trâmites estaduais.

5.5. Comunicação e transparência (questão 18)

As respostas mencionam divulgação por sites, redes sociais e, adicionalmente, rádio, grupos de WhatsApp e e-mails. Não há informações suficientes para avaliar frequência, alcance e tempestividade dessas publicações.

5.6. Expectativas de apoio do MPES (questão 19)

As duas manifestações sugerem ampliação da interlocução com o Ministério Público. Uma delas propõe apoio ao fortalecimento e à estruturação dos comitês e a projetos de conservação de solos e de melhoria da quantidade e qualidade das águas; a outra recomenda conhecer o funcionamento, os desafios e as perspectivas do colegiado antes de definir o apoio necessário.

6. Pontos críticos para confirmação documental

1. Situação da composição e do mandato do colegiado após abril de 2025, inclusive titulares, suplentes e representatividade da sociedade civil.

2. Condições reais de apoio administrativo, disponibilidade de sede, guarda dos documentos e atribuições da Secretaria Executiva.
3. Adequação das reuniões ao Regimento Interno: quórum, periodicidade, comparecimento e deliberações.
4. Estado atualizado da revisão do PIRH Doce, do enquadramento e da eventual homologação pelo CERH.
5. Existência e teor da deliberação do CBH relativa à cobrança, distinguindo aprovação local, regulamentação estadual e cobrança efetiva.
6. Situação do Plano de Bacia, PAP-Doce, Câmara Técnica e utilização do Manual Operativo.
7. Documentação dos acordos comunitários, TACs e demais iniciativas para resolução de conflitos.

7. Conclusão

As duas manifestações sugerem que o CBH Rio Guandu mantém agenda de atuação relevante, especialmente na discussão dos instrumentos de gestão e na mediação de conflitos pelo uso da água, apesar de limitações de estrutura administrativa e de representatividade. Destacam-se a convergência sobre a falta de sede própria, a insuficiência de preenchimento das vagas e a não implantação da cobrança, bem como divergências ou diferenças de detalhamento relativas à aplicação do Regimento Interno e à aprovação de instrumentos. As informações são autodeclaradas e não permitem, isoladamente, atestar cumprimento de obrigações nem a situação jurídica atual dos instrumentos de gestão.

8. Proposições para avaliação pelo MPES

Nº	Encaminhamento sugerido	Interlocutores indicativos
1	Solicitar à diretoria do CBH composição atualizada do colegiado, atos eleitorais e informações sobre vacâncias e mandato vigente.	CBH Rio Guandu
2	Solicitar regimento interno, calendário anual, atas, listas de presença e registros de quórum, para avaliar o funcionamento deliberativo.	CBH Rio Guandu
3	Consultar a AGERH e a diretoria sobre a estrutura de apoio à Secretaria Executiva e alternativas de fortalecimento administrativo.	AGERH / CBH
4	Obter do CBH e dos órgãos gestores informações documentadas sobre Plano de Bacia, revisão do PIRH Doce, PAP-Doce, enquadramento e instâncias técnicas de acompanhamento.	CBH / órgãos competentes
5	Confirmar a deliberação do CBH acerca da cobrança pelo uso da água e os trâmites administrativos necessários à sua eventual implantação.	CBH / AGERH / órgãos competentes
6	Solicitar síntese dos conflitos pelo uso da água e dos acordos comunitários existentes, para identificação de medidas preventivas e áreas prioritárias.	CBH / entidades envolvidas
7	Avaliar reunião institucional de escuta com o CBH para construção de agenda de apoio, inclusive quanto à conservação de água e solo e à comunicação pública.	MPES / CBH

Nota metodológica: as proposições acima são sugestões técnicas para apreciação do MPES e não correspondem a determinações, compromissos assumidos ou deliberações já formalizadas.

ANEXO I — Transcrição das respostas por questão

Para garantir rastreabilidade, seguem as respostas digitadas no Forms, preservando a redação original, inclusive eventuais imprecisões. Entrevistado 3 = "CBH Rio Guandu.pdf"; entrevistado 8 = "CBH Rio Guandu 2.pdf". As perguntas abaixo apresentam redação condensada apenas para orientação; os respectivos formulários originais permanecem como fonte da formulação integral.

Questão 1. Nome do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH).

Entrevistado 3 — Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Guandu (CBH Rio Guandu)

Entrevistado 8 — Ana Paula Alves Bissoli

Questão 2. Identificação do ato de criação do CBH (decreto do Poder Executivo).

Entrevistado 3 — Decreto nº 1901-R, de 13 de agosto de 2007, publicado no DIOES em 14 de agosto de 2007.

Entrevistado 8 — Decreto 1901 R

Questão 3. O CBH possui sede?

Entrevistado 3 — Não

Entrevistado 8 — Sede própria não. Os documentos e mobiliários cedidos pela ANA ficam na sede do Consórcio Guandu.

Questão 4. O CBH possui assistente(s) administrativo(s) em apoio à Secretaria Executiva? Em caso negativo, como é realizado o trabalho administrativo?

Entrevistado 3 — Não. O trabalho administrativo é realizado pela Secretaria Executiva do Comitê.

Entrevistado 8 — Não. Pela própria diretoria, com apoio da AGERH e do Consórcio Guandu, quando solicitado.

Questão 5. O CBH está com todas as vagas preenchidas? Em caso negativo, quais causas e segmentos menos presentes?

Entrevistado 3 — Ainda não! As ausências dos preenchimento se deu devido o fato do COVID de impossibilitar para uma maior mobilização da sociedade no processo eleitoral. E a categoria que está menos presente é a Sociedade Civil

Entrevistado 8 — Não. A sociedade civil é a que está menos presente. Deficiência na mobilização e articulação das potenciais instituições.

Questão 6. Qual a vigência do mandato dos integrantes empossados para o Conselho?

Entrevistado 3 — 4 anos

Entrevistado 8 — Até abril de 2025.

Questão 7. As reuniões ocorrem conforme a periodicidade regimental? Qual a periodicidade, o quórum e as mudanças na pandemia?

Entrevistado 3 — Sim. As reuniões são trimestrais. Sim. As reuniões aconteceram por video conferência de forma virtual (online).

Entrevistado 8 — Sim. Trimestral. Existe. As reuniões passaram a acontecer de forma virtual.

Questão 8. Como é a participação e frequência de instituições de ensino, sociedade civil, usuários de recursos hídricos e poder público municipal e estadual?

Entrevistado 3 — A participação é boa e a frequência também.

Entrevistado 8 — Instituição de ensino não possui. Sociedade Civil não está completa. Usuários muitos ausente e com vacância. Poder público sempre presente.

Questão 9. O CBH consegue aplicar o Regimento Interno? Quais as dificuldades e o grau de conhecimento dos conselheiros?

Entrevistado 3 — Sim. Todos membros que participam conhecessem o regimento.

Entrevistado 8 — Em partes. Todos conhecem e possuem uma cópia.

Questão 10. Como os conselheiros são capacitados na Política de Recursos Hídricos?

Entrevistado 3 — São capacitados na medida que vão surgindo cursos ofertados na seguinte área pelos órgãos gestores de Recursos Hídricos, bem como também pelos vídeos e cursos produzidos e ofertados pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Entrevistado 8 — Durante as reuniões.

Questão 11. Quais os principais assuntos pautados nos últimos 12 meses?

Entrevistado 3 — São inúmeros assuntos. Entre eles estão: Apresentação dos andamentos do Programa de Restauração Florestal da Fundação Renova na Bacia do Rio Guandu, ,Atualização das informações sobre o andamento do Processo de Revisão do PIRH-Doce e elaboração da proposta de enquadramento; Processo eleitoral, Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS), Escassez Hídrica, Gestão de uso da água, apresentação de Dissertação de mestrados com variados temas na área da gestão de Recursos Hídricos, Projeto Cultivar (Conservação de Água e Solo)

Entrevistado 8 — Revisão do PRIH Doce e proposta de enquadramento.

Questão 12. O CBH possui experiência na resolução de conflitos pelo uso da água?

Entrevistado 3 — Sim. Uma vez que alguns municípios da bacia já enfrentam os conflitos pelos usos especialmente na época da seca. Já foram realizadas diversas reuniões com as comunidades locais e usuários de água, participação em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Acordo de Cooperação Comunitária (ACC), entre outras ações... sempre buscando a melhor forma de remediar esses conflitos.

Entrevistado 8 — Sim. Reuniões para acordos comunitários.

Questão 13. Situação do Plano de Bacia: elaboração, aprovação, orçamento, implementação, câmara técnica e uso do Manual Operativo (MOP).

Entrevistado 3 — Sim! Ecoplan Lume. 2010. Os recursos virão da cobrança pelo uso da água e o orçamento estimado virão do plano de aplicação plurianual (PAP-Doce). Sim. Não. Não.

Entrevistado 8 — Possui. Foi elaborado no âmbito do CBH Doce. Em 2010. Recursos da cobrança pelo uso da água na bacia do doce. Sim. Não. Não.

Questão 14. Situação do enquadramento: elaboração, aprovação, homologação no CERH e acompanhamento da qualidade das águas.

Entrevistado 3 — Não. Não foi elaborado, não foi homologado. Não.

Entrevistado 8 — Em discussão no âmbito da bacia do Doce.

Questão 15. O CBH aprovou outro instrumento de gestão além do Plano de Bacia e do enquadramento?

Entrevistado 3 — O CBH Guandu aprovou a Cobrança pelo uso da água.

Entrevistado 8 — Não.

Questão 16. Existe outro instrumento de gestão que o CBH pretende implementar?

Entrevistado 3 — O CBH Guandu pretende aperfeiçoar e melhorar a aplicabilidades dos instrumentos de gestão da bacia.

Entrevistado 8 — Por enquanto não.

Questão 17. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos está implantada? Quais dificuldades?

Entrevistado 3 — Não. A cobrança foi aprovada pelo comitê, mas ainda o estado do Espírito não aprovou a cobrança. É importante que o estado avance nesta importante discussão para implantar este instrumento.

Entrevistado 8 — Não. Dependendo dos trâmites do governo do Estado.

Questão 18. Como as atividades do CBH são divulgadas à sociedade?

Entrevistado 3 — Sites institucionais, redes sociais, rádio, grupo de whatssap

Entrevistado 8 — Site,Redes sociais, e-mails, etc.

Questão 19. Sugestões de ações de apoio do Ministério Público ao CBH.

Entrevistado 3 — Maior participação e envolvimento do MP para fortalecimento e estruturação dos Comitês de Bacias, especialmente na execução de projetos voltados para melhoria da quantidade e qualidade das águas e no manejo e conservação de solos.

Entrevistado 8 — Primeiramente, inteirar-se com os comitês sobre o seu funcionamento, desafios e perspectivas. A partir daí acompanhar os mesmos e apoiar no que for elencado.

ANEXO II — Relação de fontes

1. CBH Rio Guandu.pdf — resposta identificada como “Entrevistado 3”, Microsoft Forms, visualização em 21/10/2026 às 12h02, 3 páginas.

2. CBH Rio Guandu 2.pdf — resposta identificada como “Entrevistado 8”, Microsoft Forms, visualização em 21/10/2026 às 12h04, 3 páginas.